



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ORIGEM : RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO Nº : 2010.71.56.000876-2
REQUERENTE : JOÃO ERNANI DA SILVA SALDANHA
REQUERIDO : INSS
RELATOR : Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

VOTO

A sentença considerou, quanto aos benefícios previdenciários concedidos no período de 23/10/1998 (data da publicação da Medida Provisória nº 1663-15) até 19/11/2003 (um dia antes da publicação da Medida Provisória nº 138), que o prazo de decadência do direito à revisão do ato de concessão é de cinco anos, e que o prazo de dez anos somente se aplicaria para os benefícios concedidos a partir de 20/11/2003.

No caso concreto, a data de início do benefício fixou-se em 28/04/2003. Aplicado o prazo de decadência de cinco anos, a sentença considerou que a decadência do direito à revisão se consumou antes do ajuizamento da ação, em 22/06/2010. Consequentemente, extinguiu o processo com esteio no art. 269, IV, do CPC. O acórdão recorrido manteve a sentença pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A decadência do direito do beneficiário à revisão do ato de concessão dos benefícios previdenciários foi objeto de regulação por sucessivas normas jurídicas, cuja vigência pode ser assim sistematizada:

Até 27/06/1997	Não havia previsão legal de prazo de decadência para a revisão dos atos de concessão de benefícios previdenciários. A revisão podia ser requerida a qualquer tempo, ressalvada a prescrição da pretensão em relação às prestações vencidas há mais de cinco anos.
Entre 28/06/1997 e 20/11/1998	A lei instituiu prazo de decadência de 10 anos para revisão do ato de concessão de benefício (Art. 103 da Lei nº 8.213/91, com a redação da MP nº 1.523-9, de 27-6-1997, DOU 28-6-1997, convertida na Lei nº 9.528, de 10-12-1997, DOU 11-12-1997)
Entre 21/11/1998 a 19/11/2003	A lei reduziu o prazo de decadência para 5 anos (MP nº 1.663-15, de 22-10-1998, DOU 23-10-1998, convertida na Lei nº 9.711, de 20-11-1998, DOU 21-11-1998)
A partir de 20/11/2003	A lei aumentou o prazo de decadência para 10 anos (MP nº 138, de 19-11-2003, DOU 20-11-2003, convertida na Lei nº 10.839, de 5-2-2004, DOU 6-2-2004)

Nesse contexto afloraram questões de direito intertemporal. A que precisa ser resolvida no presente incidente de uniformização de jurisprudência envolve a definição do prazo aplicável especificamente aos benefícios concedidos entre 23/10/1998 até 19/11/2003.

A partir de 28/06/1997, começou a correr o prazo decadencial de dez anos para a revisão dos benefícios previdenciários, a contar do dia primeiro do mês



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Os benefícios concedidos anteriormente a 28/06/1997 passaram a se sujeitar ao prazo de dez anos, mas apenas a partir do início da vigência da MP nº 1.523-9.

Esse prazo decadencial de dez anos foi reduzido para cinco anos a partir de 21/11/1998. Ao contrário do que pressupôs o acórdão recorrido, a redução do prazo não ocorreu a partir de 23/10/1998, mas a partir de 21/11/1998. É verdade que a redução do prazo de decadência foi originalmente prevista pela MP nº 1.663-15, que entrou em vigor em 23/10/1998. Entretanto, o art. 30 da Lei nº 9.711/98 não convalidou a 15ª edição daquela medida provisória, mas sim a 14ª edição (MP nº 1.663-14, de 24/9/1998), que não continha a previsão de redução do prazo. Por isso, a redução do prazo de decadência vigorou apenas a partir da edição da Lei nº 9.711/98, e não a partir da publicação da MP nº 1.663-15.¹

Quando sobreveio a norma jurídica reduzindo o prazo decadencial durante seu curso, passou a prevalecer o prazo de cinco anos, contado a partir de 21/11/1998, data de início da vigência da lei nova. Trata-se de decorrência da solução clássica de direito intertemporal concernente à retroatividade das leis sobre prazos prescricionais, conforme a lição de Washington de Barros Monteiro:

- “1) – se, para terminar o prazo antigo da prescrição em curso, falta tempo menor que o estabelecido pela lei nova, não se aplica esta;
2) – se, para terminar o prazo antigo, falta tempo igual ou maior que o estabelecido pela lei nova, aplica-se esta, contando-se da data da sua vigência o novo prazo.”²

Igual solução foi proposta em relação à aplicação do artigo 495 do Código de Processo Civil de 1973, que reduziu de cinco para dois anos o prazo decadencial para propor ação rescisória. Instaurava-se então a mesma questão de direito intertemporal aqui presente: qual das leis, a nova ou a antiga, regularia os prazos decadenciais em curso. Sobre o tema, assim se pronunciou Galeno Lacerda:

“PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA – A mais notável redução de prazo operada pelo Código vigente incidiu sobre o de propositura da ação rescisória. O velho e mal situado prazo de cinco anos prescrito pelo Código Civil (art. 178, § 10, VIII) foi diminuído drasticamente para dois anos (art. 495). Surge, aqui, interessante problema de direito transitório, quanto à situação dos prazos em curso pelo direito anterior. A regra para os prazos diminuídos é inversa da vigente para os dilatados. Nestes, como vimos, soma-se período da lei antiga ao saldo, ampliado, pela lei nova. Quando se trata de redução, porém, não se podem misturar os períodos regidos por leis diferentes: ou se conta o prazo, todo ele pela lei antiga, ou todo, pela regra nova, a partir, porém, da vigência desta. Qual o critério para identificar, no caso concreto, a orientação a seguir? A resposta é simples. Basta que se verifique qual o saldo a fluir pela lei antiga. Se for inferior à totalidade do prazo da nova lei, continua-se a contar dito saldo pela regra antiga. Se superior, despreza-se o período já decorrido, para computar-se, exclusivamente, o prazo da

¹ ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 294

² MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Parte Geral. 31ª edição. São Paulo: Saraiva, 1990-1993, p.33.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

lei nova, na sua totalidade, a partir da entrada em vigor desta. Assim, por exemplo, no que concerne à ação rescisória, se já decorreram quatro anos pela lei antiga, só ela é que há de vigorar: o saldo de um ano, porque menor ao prazo o novo preceito construa a fluir, mesmo sob a vigência deste. Se, porém, passou-se, apenas, um ano sob o direito revogado, o saldo de quatro, quando da entrada em vigor da regra nova, é superior ao prazo por esta determinado. Por este motivo, a norma de aplicação imediata exige que o cômputo se proceda, exclusivamente, pela lei nova, a partir, evidentemente, de sua entrada em vigor, isto é, os dois anos deverão contar-se a partir de 1º de janeiro de 1974. O termo inicial não poderia ser, nesta hipótese, o do trânsito em julgado da sentença, operado sob lei antiga, porque haveria, então, condenável retroatividade”³

Para os benefícios concedidos até 20/11/1998, o prazo de decadência de dez anos havia sido deflagrado em 27/6/1997 ou depois disso. Logo, em 21/11/1998, quando sobreveio a lei nova, em nenhum caso havia transcorrido mais que um ano e meio do prazo de decadência antigo, de forma que seguramente ainda faltavam por transcorrer mais de 8 anos e meio do prazo antigo. Logo, para terminar o prazo antigo de dez anos, certamente faltava tempo maior que os cinco anos estabelecidos pela lei nova. Nesse caso, seguindo a acima apontada solução clássica proposta pela doutrina, prevalece o novo prazo reduzido de decadência, mas contado apenas a partir da vigência do novo prazo. O lapso temporal anterior à lei nova ficou desprezado. Modificou-se o termo inicial do prazo. Ou seja, o prazo de dez anos que corria desde 27/6/1997 ou desde o dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação foi substituído pelo prazo de cinco anos, mas contado apenas a partir de 21/11/1998.

Desde 21/11/1998, a revisão de todos os benefícios previdenciários passou, portanto, a se sujeitar ao prazo de cinco anos de decadência. O prazo de cinco anos contado a partir de 21/11/1998 (para os benefícios concedidos até 20/11/1998) venceria em 21/11/2003. Entretanto, em 20/11/2003, quando faltava apenas um dia para a conclusão do prazo quinquenal de decadência, sobreveio a MP nº 138, aumentando o prazo para dez anos. A solução clássica de direito intertemporal aponta que, nesse caso, a nova lei *“aplica-se desde logo se o aumentar, embora deva ser computado o lapso temporal já decorrido na vigência da norma revogada”*.⁴ Dessa forma, o prazo decadencial, que equivalia a cinco anos desde 21/11/1998, passou a ser de dez anos, recuperando-se, porém, o mesmo termo inicial originalmente estabelecido para a contagem da decadência (porque o lapso temporal decorrido na vigência da norma revogada não pode, nesse caso de aumento do prazo, ser desprezado).

Para os benefícios concedidos entre 21/11/1998 e 19/11/2003, cuja revisão estava originalmente sujeita ao prazo de cinco anos de decadência contado a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, aplica-se a mesma solução acima apontada: a lei nova aumentou o prazo antes que a decadência se consumasse pela lei velha, logo passa a prevalecer o prazo de decadência aumentado, mantido o mesmo termo inicial.

³ O Novo Direito Processual Civil e os Feitos Pendentes, RJ, Forense, 1974, p. 100/101.

⁴ DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Interpretada. 6ª edição. São Paulo: Saraiva, 2000, p.200.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Exponho no quadro abaixo um resumo do raciocínio acima articulado quanto à evolução do tratamento legislativo do prazo decadencial de revisão em correspondência com a data de concessão do benefício a ser revisado:

Benefício concedido	Tratamento para o prazo de decadência diante das regras de direito intertemporal
Até 27/06/1997	O prazo de decadência era inicialmente de 10 anos, contados a partir de 27/6/1997. Passou para 5 anos a partir de 21/11/1998. Voltou a ser de 10 anos a partir de 27/6/1997.
Entre 28/06/1997 e 20/11/1998	O prazo de decadência era inicialmente de 10 anos, contado a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Passou para 5 anos a partir de 21/11/1998. Voltou a ser de 10 anos a partir a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.
Entre 21/11/1998 e 19/11/2003	O prazo de decadência era inicialmente de 5 anos, contado a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Passou para 10 anos, mantido o mesmo termo inicial.
A partir de 20/11/2003	O prazo de decadência sempre foi de 10 anos, contado a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

Do quadro acima extraem-se as seguintes conclusões: para os benefícios concedidos até 27/06/1997, aplica-se o prazo de decadência de dez anos, contado a partir de 27/6/1997; para os benefícios concedidos a partir de 28/06/1997, sempre prevalece, ao final, a aplicação do prazo de decadência de dez anos, contado a partir a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

No presente caso, prevalecendo o prazo decadencial de dez anos, a decadência do direito à revisão do benefício não se consumou, haja vista que a DIB se fixou em 28/04/2003 e a ação foi ajuizada em 22/06/2010.

Superada a questão prejudicial de mérito, a Turma Recursal de origem deve retomar o julgamento do recurso inominado interposto contra a sentença. A TNU não pode julgar o mérito do pedido de revisão, porque isso implica conhecer de matéria fática e estranha à questão de direito material objeto da divergência jurisprudencial.

Isto posto, dou parcial provimento ao pedido para:

a) uniformizar o entendimento de que a revisão dos benefícios previdenciários concedidos a partir de 28/06/1997, aplica-se o prazo de decadência de dez anos, contado a partir a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

b) afastar no caso concreto a aplicação da decadência como causa para a extinção do processo;

c) determinar que a Turma Recursal retome o julgamento do mérito do recurso inominado interposto contra a sentença.

O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.

É como voto.



ROGERIO MOREIRA ALVES
Juiz Federal
Relator



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES
Requerente:	JOÃO ERNANI DA SILVA SALDANHA
Proc./Adv.:	CEZAR AUGUSTO MACHADO DOS SANTOS
Requerido(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
Proc. Nº.:	2010.71.56.000876-2

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e lhe deu parcial provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Juízes Federais Antônio Schenkel, Vanessa Mello, Vladimir Vitovsky, Alcides Saldanha, Paulo Arena, Janilson Siqueira, Adel Américo, Rogério Moreira, Gláucio Maciel e Herculano Nacif.

Brasília, 16 de agosto de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ORIGEM	: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO Nº	: 2010.71.56.000876-2
REQUERENTE	: JOÃO ERNANI DA SILVA SALDANHA
REQUERIDO	: INSS
RELATOR	: Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. REVISÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO INTERTEMPORAL. CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. SUCESSÃO DE NORMAS REDUZINDO E AUMENTANDO O PRAZO. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS 28/6/1997.

1. A partir de 28/06/1997, começou a correr o prazo decadencial de dez anos para a revisão dos benefícios previdenciários. O prazo decadencial foi reduzido para cinco anos a partir de 21/11/1998 e tornou a ser aumentado para dez anos a partir de 20/11/2003. Quando sobreveio norma jurídica reduzindo para cinco anos o prazo decadencial em curso, prevaleceu a solução clássica de direito intertemporal concernente à retroatividade das leis sobre prazos prescricionais: se, para terminar o prazo antigo, falta tempo igual ou maior que o estabelecido pela lei nova, aplica-se esta, contando-se da data da sua vigência o novo prazo. Quando a lei tornou a aumentar o prazo de decadência para dez anos, a nova lei aplicou-se imediatamente, mas computando-se o lapso temporal já decorrido na vigência da norma revogada.

2. Para os benefícios concedidos até 27/06/1997, aplica-se o prazo de decadência de dez anos, contado a partir de 27/6/1997; para os benefícios concedidos a partir de 28/06/1997, ao final, sempre se aplica o prazo de decadência de dez anos, contado a partir a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

3. O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.

4. Incidente parcialmente provido.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dar parcial provimento ao incidente de uniformização.

Brasília, 16 de agosto de 2012.



ROGÉRIO MOREIRA ALVES
Juiz Federal
Relator